HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ K18.1 TFCN HCCN

Môn thi: Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự - Phần chuyên sâu

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đã thi MN ngay 6.5.2018)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Theo đơn khởi kiện ngày 14/8/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, bà Hoàng Thị Châu trình bày: Ông Hứa Văn Hiến đã chiếm diện tích 183 m² (toạ tại thôn Khòn Khuyên, xã MP, thành phố LS, tỉnh LS, thuộc số thửa 117, tờ bản đồ địa chính số 20) trong tổng diện tích 865 m² của gia đình bà. Trong tổng diện tích 865 m2 gia đình bà đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 148 m² đất thổ cư số sổ E0027927 ngày 08/11/1994 đứng tên ông Vũ Văn Quân chồng bà, 417 m² đất vườn, 117 m² đất còn lại và diện tích đất tranh chấp nêu trên gia đình bà đã khai phá, san lấp, cải tạo sử dụng ổn định làm vườn trồng rau, cây ăn quả, làm vườn ươm cây từ năm 1988 đến nay. Đến tháng 4 năm 2014, ông Hiến tự ý cho xe đổ đất vào diện tích đất tranh chấp để làm đường đi, gia đình bà không đồng ý, ông Hiến vẫn cứ đổ đất. Gia đình bà đã yêu cầu UBND xã MP, thành phố LS giải quyết nhiều lần nhưng ông Hiến vẫn cho rằng đất tranh chấp là của gia đình ông sử dụng từ trước cho gia đình bà mượn sử dụng. Toàn bộ tài sản trên đất là của gia đình bà. Nay bà khởi kiện ông Hiến về hành vi lấn chiếm đất của gia đình bà và yêu cầu ông Hiến phải trả lại diện tích đất đã lấn chiếm cho gia đình bà.

Kèm theo đơn khởi kiện, bà Châu nộp biên bản hòa giải tranh chấp đất không thành do UBND xã MP hòa giải. Đối với tài sản trên đất bà và ông Hiến không tranh chấp.

Trong các bản tự khai tại Toà án, ông Hứa Văn Hiến trình bày: đất đang tranh chấp giữa hai bên có nguồn gốc của bố mẹ đẻ ông là ông Vũ Văn Minh và bà Hoàng Thị Be khai phá, tạo lập nên từ năm 1970. Trước trồng rau ăn, trồng tre và các sản phẩm chăn nuôi, một phần sử dụng làm lối đi sang trang trại sau nhà ông. Năm 1996 gia đình bà Châu, ông Quân gặp mẹ ông đề nghị cho gia đình bà Châu mượn đất cải thiện đời sống. Vì tình cảm cùng là công nhân nghèo khó và gia đình ông cũng không có kế hoạch trồng gì trên đất, hơn nữa diện tích đất nhỏ không làm được gì lớn, nên từ năm 1997 gia đình ông mà trực tiếp là ông và mẹ ông đã cho gia đình bà Châu mượn, khi cho mượn hai bên không làm giấy tờ gì, chỉ cho mượn bằng miệng và có thỏa thuận miệng với nhau *"khi nào gia đình ông có nhu cầu làm đường đi sang trang trại thì gia đình bà Châu phải trả lại đất cho gia đình ông"*. Do đó, từ năm 1997 đến đầu năm 2014 gia đình bà Châu đã sử dụng canh tác làm vườn trên khu đất. Từ đó gia đình ông không sử dụng và cũng không đi lại trên đất vì trang trại gia đình ông không sử dụng nữa. Tranh chấp xảy ra vào tháng 03/2014 khi ông đổ đất vào diện tích đất cho gia đình bà Châu mượn để lấy lại một phần diện tích đất làm đường đi lại, còn lại bao nhiêu gia đình ông cho gia đình bà Châu. Trước khi đổ đất ông đã được ông Quân đồng ý cho đổ và đồng ý trả lại đất cho gia đình ông, lúc đó bà Châu không ở nhà. Ông khẳng định có đường đi dân sinh trên đất, khi tranh chấp xảy ra bà Châu không cho gia đình ông đi lại nữa. UBND xã MP giải quyết nhiều lần tranh chấp nhưng không thành. Nay bà Châu kiện, ông không chấp nhận yêu cầu của bà Châu. Trên đất tranh chấp có 30 cây bạch đàn của gia đình ông. Ông yêu cầu gia đình bà Châu phải di dời các tài sản trên đất để trả lại diện tích 183 m² đất cho gia đình ông.

Ông Quân, các con ông Quân, bà Châu là anh Vũ Văn Dũng, chị Vũ Thị La trình bày: thống nhất với trình bày, yêu cầu của bà Châu và yêu cầu được vắng mặt trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án.

Ông Minh, bà Be, bà Tô Thị Toán (vợ ông Hiến) trình bày: thống nhất với trình bày của Hiến và yêu cầu được vắng mặt trong quá trình Tòa giải quyết vụ án.

Câu hỏi 1 (1.5 điểm) *Anh (chị) hãy xác định các chứng cứ bên nguyên đơn cần phải thu thập, cung cấp cho Tòa án?*

Tình tiết bổ sung

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn